

감사결과 처분요구서

처분요구번호	2018 - 31	처분요구일자	2018. 07. 26
처 분 종 류	주의		
관 계 부 서	○○○○○처(□□팀), ☆☆☆☆처(★★★★★팀)		
제 목	****시설 환경개선용역 계약관리 미흡		

지 적 내 용

☆☆☆☆처(★★★★★팀)에서는 제2계류장*** 업무 브리핑시설, 휴게공간 개선 등을 위하여 ‘제2계류장*** ****시설 환경개선용역’을 ≡≡≡≡≡(주)와 계약금액 47,300,000원, 계약기간 2017.8.1.부터 2017.10.1.까지 완료하는 것으로 하는 계약을 체결하였다.

위 용역은 건축물의 실내공간의 마감을 위하여 구조체·집기 등을 제작 설치하는 실내건축공사에 해당하는 사업으로 「건설업 산업안전보건관리비 계상 및 사용기준」 제5조에 따라 도급계약에 산업안전보건관리비를 계상하여야 하며, 동 기준 제8조에 따라 「산업안전보건법」 제30조 제2항에 위반하여 다른 목적으로 사용하거나 사용하지 않은 안전관리비에 대하여 계약 금액에서 감액조정하거나 반환을 요구할 수 있도록 하고 있다.

그리고, 「건설기술진흥법」 제66조제3항에 따라 발주자는 건설공사의 도급 계약을 체결할 때에는 건설공사의 환경훼손 및 오염 방지 등 건설공사의 환경관리에 필요한 비용을 계상하도록 하고 있으며, 같은법 시행규칙 제61조 제2항에 따라 건설업자는 환경관리비의 사용계획을 제출하고, 발주자가 확인한 비용의 사용실적에 따라 정산하도록 하고 있다.

따라서, 제2계류장*** ****시설 환경개선용역의 경우에도 도급계약체결

시 당초 설계원가계산서에 반영한 환경보전비, 산업안전보건관리비를 반영하여야 한다.

또한, 계약의 이행과정에서 도급계약서에 포함된 산출 비목의 금액 조정 사유가 발생한 경우에는 계약일반조건 및 특수조건에 따라 계약변경을 통해 계약금액 조정을 하여야 한다.

그런데, 제2계류장관제탑 비상관제시설 환경개선용역의 경우 시행계획에서는 산업안전보건관리비 797,850원, 환경보전비 121,500원을 반영하였으나, 도급계약체결시에는 해당금액을 반영하지 않았으며,

도급계약 산출내역서에 적용된 기타경비 344,250원은 계약변경 절차없이 1,944,250원으로 임의 조정하여 준공검사를 완료한 후 대가를 지급하였다.

그 결과, 해당부서에서는 관련법령에서 요구하는 법정경비 반영의무를 위반하였으며, 계약사무를 부적정하게 처리하는 결과를 초래하였다.

관계부서 및 해당부서 의견

감사결과에 별다른 이견을 제시하지 않으면서 향후 계약관리업무를 철저히 하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

사장(○○○○처장)은 법적 의무 비목인 “산업안전보건관리비 및 안전관리비”를 계약 체결시 누락하고, 계약변경 사안임에도 계약변경 절차를 누락함으로써 계약사무를 부적정하게 처리한 관련직원에 대해 『주의』 처분하시기 바랍니다.

< 관 련 자 >

소속	직급	성명	관리(근무)기간	담당업무	현근무처
☆☆☆☆처 ★★★★★팀	4급	○○○	2013.3.12.-현재	계류장**업무	☆☆☆☆처 ★★★★★팀

인천국제공항공사 상임감사위원

직 인 생 략